

1501325-59.2022.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Nesta Corte prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, . - Centro

CEP: 12260-000 - Paraibuna - SP

Telefone: (12) 2138-2453 - E-mail: paraibuna@tjsp.jus.br

1501325-59.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501325-59.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGO DE LIMA ROCHA

Vistos.

DIEGO RODRIGO DE LIMA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado por ter praticado os crimes dos artigos 306, caput, c.c. §1º, inciso, I, II e §2º, da Lei nº 9.503/97, artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal, c.c. o artigo 69, do mesmo Código.

A acusação é por conta de que, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 14h02, na Avenida São José, 190, nesta cidade e Comarca de Paraibuna, DIEGO conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, DIEGO desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos Celso José Alvarenga e Antônio Alberto de Aguiar. Nas mesmas circunstâncias tempo e local acima descritos, DIEGO se opôs à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares Celso José Alvarenga e Antônio Alberto de Aguiar, funcionários competentes para executá-lo. E, também, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, DIEGO desacatou os policiais militares Celso José Alvarenga e Antônio Alberto de

Aguiar, funcionários públicos no exercício de suas funções.

Nos dizeres da denúncia, na hora dos fatos, o réu conduzia, sob a influência de álcool, o veículo Ford Fiesta, placas EIJ 6337, pela via pública. Nessa oportunidade, policiais militares receberam denúncias de que o condutor do referido veículo estava apontando uma arma de fogo para as pessoas que transitavam pela cidade. Os policiais realizaram diligências e encontraram o réu na condução do veículo no local dos fatos e deram sinal de parada. No entanto, DIEGO desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares e empreendeu fuga com veículo, sendo abordado mais à frente, após perseguição policial. Durante a diligência, DIEGO se recusou a descer do veículo e, após insistência dos policiais militares, desembarcou do carro para revista pessoal. Em seguida, DIEGO alterou-se e, agindo de forma agressiva, opôs à execução do ato legal pelos policiais militares e entrou em luta corporal com o policial Celso, que conseguiu contê-lo no solo com o emprego de algemas. Logo após, DIEGO, agindo com evidente menosprezo, proferiu diversos palavrões contra os policiais militares, bem como chutou a viatura policial. O réu foi conduzido ao pronto socorro local, sendo contido por meio de medicações e depois foi preso em flagrante. Realizado exame clínico, constatou-se que DIEGO estava embriagado, conforme o laudo de verificação de embriaguez juntado a fls. 67/69.

A denúncia (fls. 76/78) veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/71 e foi recebida aos 29 de setembro de 2022 (fls. 79/80).

O laudo pericial foi colacionado a fls. 67/69.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 106/113 e 120).

O réu não foi absolvido sumariamente e foi designada audiência de instrução e julgamento, nos termos da decisão de fls. 122/125.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 181/182), duas testemunhas de acusação foram inquiridas, o réu foi interrogado, o Ministério Público fez suas alegações finais orais e foi deferido apresentação de memorial pela Defesa.

Os extratos pertinentes e relevantes dos depoimentos das testemunhas e interrogatório são:

Celso José Alvarenga (testemunha de acusação/policial militar): Recebeu informações de que um homem estava ameaçando transeuntes pelo bairro. No trajeto até o local dos fatos, mais duas pessoas disseram que um homem estava ameaçando as pessoas com uma arma. Conseguiram localizar o automóvel e abordaram o réu. Ele permaneceu no automóvel por alguns minutos e, quando saiu, partiu contra a guarnição. O réu foi contido e ele resistiu. O réu proferiu xingamentos contra os policiais e cuspiu. O réu também ameaçou os familiares dos policiais. Também disse que pertencia a facção criminosa. O réu apresentava sinais de embriaguez. O réu foi medicado no PS em razão da embriaguez.

Antônio Alberto de Aguiar (testemunha de acusação/policial militar): No dia dos fatos, recebeu uma informação via COPOM de um indivíduo, apontando arma de fogo para pedestres, no bairro Bela Vista. Na localidade, duas pessoas informaram que um homem apontou uma arma de fogo para elas. Passaram as características do veículo e se dirigiram para o Bairro do Cuba. Localizaram o automóvel, que era conduzido pelo réu. Deram ordem de parada, inclusive com sinais sonoros e luminosos, mas ele não respeitou. Conseguiram parar o automóvel. Solicitaram que o réu saísse do automóvel, mas ele lá permaneceu por cerca de cinco minutos. Solicitaram apoio. O réu saiu e partiu contra seu colega de farda Alvarenga. Usaram força física para contê-lo. O réu xingou os policiais com palavras de baixo calão e cuspiu. Mesmo

algemado, o réu chutou os policiais. O réu investiu contra os policiais antes e depois de ser algemado. O réu chutou o PM Alvarenga e cuspiu nele quando estava algemado no chão. O simulacro de arma de fogo foi encontrado dentro do automóvel do réu.

DIEGO RODRIGO DE LIMA ROCHA (réu): No dia dos fatos, conduziu seu veículo embriagado. Estava indo de sua casa para um sítio. Também estava com um simulacro de arma de fogo. Não ameaçou ninguém com este brinquedo. No trajeto, deparou-se com um comando da Polícia Militar. Não obedeceu a ordem de parada e seguiu com seu automóvel pelo Vale Verde. Foi perseguido pelos policiais e parou seu automóvel. Foi algemado e colocado no chão. Perdeu a cabeça e xingou os policiais. Está arrependido. Não chutou os policiais, nem quando estava deitado. Não partiu contra os policiais quando saiu do carro. Saiu do carro e foi conversar com os policiais. Não cuspiu nos policiais. Já foi preso na cidade de Caraguatatuba e não ingressou em organização criminosa. Já foi condenado por embriaguez ao volante e cumpriu no regime aberto. Estava muito alcoolizado no dia dos fatos. Foi medicado quando foi levado pelos policiais para o Pronto-Socorro. Recorda-se dos fatos, apesar da embriaguez.

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pediu parcial procedência da ação penal, com condenação do réu nos termos da denúncia, com exceção ao crime de desobediência. Por outro lado, em seu memorial de fls. 184/187, a Defesa requereu a absolvição dos crimes em que o réu não confessou em seu interrogatório judicial, por falta de provas, e, em caso de condenação, o apenamento mínimo.

É o breve relato do que importa.

DECIDO.

I- Crime de embriaguez ao volante.

Estabelece o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.

O exame clínico, feito no Instituto Médico-Legal - IML, concluiu que o réu estava

alcooolizado na hora dos fatos (fls. 67/69).

Os dois policiais militares, inquiridos na Justiça, afirmaram que, após a parada do automóvel, perceberam que o condutor do veículo, ora réu, apresentava sinais de embriaguez.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou o crime em apreço, ao dizer que ingeriu bebida alcoólica e saiu com seu automóvel da sua casa para um sítio, quando foi abordado pela Polícia neste trajeto.

A propósito, a confissão do réu está em consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos, de modo que serve para embasar o reproche penal, conforme regra do art. 197 do CPP.

Seja dito de passagem, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (AgRg no REsp 1854277/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/08/2020).

Neste contexto, irrelevante a existência ou não de vítima oriunda do acidente automobilístico causado pelo réu.

Assim, chega-se à segura conclusão de que a conduta do réu está tipificada no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

II- Crimes de desobediência, desacato e resistência.

A conduta de não parar em blitz ordenada pela polícia militar durante o policiamento ostensivo configura o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.

Neste sentido, tem-se:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida

à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) Destaques lançados.

O PM Aguiar testemunhou em Juízo que o réu não obedeceu a ordem de parada feita em policiamento ostensivo, mesmo após a utilização de sinais sonoros e luminosos da viatura policial.

O réu admitiu, em seu interrogatório judicial, que desrespeitou a ordem de parada feita pela Polícia Militar.

A prova oral, corroborada pelo próprio acusado, é suficiente para a caracterização do crime do art. 330 do CP.

Quanto aos crimes de desacato e resistência cometidos no dia dos fatos, especialmente acerca da aplicação do princípio da consunção, deve-se ponderar que, a) ensina, NUCCI que “Pode o agente, durante a prisão, resistir ativamente contra os policiais e ainda valer-se de ofensas verbais contra os mesmos, deixando de cumprir suas ordens. Todo esse contexto faz parte, em último grau, da intenção nítida de não se deixar prender, de modo que deve absorver os demais delitos. Somente quando o agente já está preso, cessando a resistência, pode configurar-se crime de desacato, na hipótese de ofender o delegado que lavra o auto de prisão em flagrante, por exemplo” (fonte: artigo Rogério Sanches Cunha, editorajuspodivm.com.br)

b) Em sentido oposto, ROGÉRIO GRECO se trata de “um concurso real de crimes, havendo mais de uma conduta, com produção de mais de um resultado. O agente atua, ainda, com motivações diferentes. Como bem ressaltou Lélcio Braga Calhau, o que o agente pretende com a prática da resistência é impedir a execução de um ato legal; ao contrário, no desacato, sua finalidade é desprestigiar, menoscar a função pública”. (fonte: artigo Rogério Sanches Cunha, editorajuspodivm.com.br)

c) A depender das circunstâncias do caso em concreto, o STJ se manifestou: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESACATO PELO DE RESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Admite-se a incidência do princípio da consunção se o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão. No caso, porém, infere-se que o réu, após abordagem policial, desceu do seu veículo proferindo improperios contra o funcionário público. Na sequência, após ter se recusado a apresentar o documento do automóvel, o ora paciente ofereceu propina para ser liberado. Diante disso, o policial deu-lhe voz de prisão, contra a qual o réu ofereceu resistência, tendo sido necessário o uso de algemas para o cumprimento do decreto prisional. Nesse passo, descabe falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão somente buscou se esquivar da prisão. 3. De mais a mais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a aplicação do princípio da consunção, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estrita do writ. 4. Writ não conhecido. (HC n. 380.029/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

In casu, os dois policiais militares afirmaram em Juízo que o réu, resistindo à sua prisão, proferiu improperios, chegando a cuspir nos policiais.

As ofensas do réu, ao sentir deste julgador, estava inserida no contexto de sua resistência à prisão, de modo que o crime de desacato ficou absorvido pelo de resistência, conforme jurisprudência do STJ e doutrina do professor NUCCI.

Seja dito de passagem, a versão exculpatória do réu – de que não resistiu à prisão, mas apenas ofendeu os policiais – restou isolada e em aberto conflito com a prova oral.

Com efeito, tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, deve-se dar credibilidade às suas declarações, até porque “o valor do depoimento testemunhal de servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do art. 68 do CP.

O acusado não possui antecedente criminal a ser analisado nesta fase, vez que seu único registro criminal será ponderado na segunda etapa da dosimetria da pena. A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências foram normais ao tipo penal. Não há elementos desabonadores à sua conduta social e personalidade. Não há vítima para se aferir seu comportamento, a fim de influir na dosimetria da pena. Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção e 10 dias-multa, para o delito de embriaguez ao volante, 15 dias de detenção e 10 dias-multa para o delito de desobediência e 02 meses de detenção de detenção. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve ser pelo prazo mínimo de 02 meses estabelecido no art. 293 do CTB, porque nenhuma prova nos autos foi produzida para embasar fundamento para elevação do mínimo legal.

Neste sentido, tem-se:

Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP.

APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EXPONDO A DANO POTENCIAL A INCOLUMIDADE DE OUTREM - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Tratando-se de crime de perigo abstrato e estando comprovada pericialmente a embriaguez do motorista, que, segundo prova testemunhal, conduzia o veículo de forma anormal, vindo a colidir com outros carros, mostra-se necessária a condenação. PENA ACESSÓRIA - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO - REDUÇÃO DO LAPSO - Cabimento: Prevendo o artigo 293 do CTB que a penalidade tem duração de dois meses a cinco anos, a fixação de prazo superior ao mínimo deve vir acompanhada de justificativa que, ausente na hipótese atual, permite sua redução para que fique proporcional à pena principal. Recurso parcialmente provido tão somente para redução da pena acessória. (TJSP - Apelação nº 0001149-47.2011.8.26.0648 - Urupês/SP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Rel. J. Martins - J. 17.10.2013 - DJE. 12.11.2013).

O réu é reincidente, conforme se verifica da certidão criminal de fls. 101/104, em relação ao cumprimento das penas do proc. 1500429-70.2018.8.26.0419, em que o interregno da data do cumprimento das penas e a data dos fatos é menor que cinco anos. Desta feita, deve-se agravar sua pena em 1/6, nos termos do art. 61, I, do CP.

A confissão judicial do acusado, quanto aos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, serviu de alicerce para sua condenação, de modo que se deve aplicar a atenuante disposta no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, a fim de retornar a pena ao que foi estipulado na fase do art. 59 do CP.

A propósito, é possível a "compensação" da agravante da reincidência com a confissão, porque esta está relacionada à personalidade do agente (CP, art. 67), conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

DIREITO PENAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes citados: EREsp 1.154.752-RS, Terceira Seção, DJe 4/9/2012; HC 217.249-RS, Quinta Turma, DJe 4/3/2013; e HC 130.797-SP, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013. RESp 1.341.370-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2013.

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Nesta Corte prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas. 2. Não há desproporcionalidade no recrudesimento da pena-base em 1/3, tendo em vista que o réu possui cinco condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador, sendo quatro delas relativas ao crime de furto. 3. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipóteses nas quais, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência (AgRg no AREsp n. 713.657/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, em virtude da reincidência específica - três condenações pela prática do crime de furto. 4. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 4 meses, a fixação do regime fechado atende ao comando do art. 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587.700/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

No presente caso, atualmente o réu não é multirreincidente.

Não há outras atenuantes ou agravantes para se analisar.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno A pena definitiva, em 06 meses de detenção e 10 dias-multa para o crime de embriaguez, 15 dias de detenção e 10 dias-multa para o delito de desobediência e 02 meses e 10 dias de detenção para o crime de resistência.

Pelo que dispõe o artigo 33, caput e § 2º, alínea "c", do Código Penal, em vista do quantum aplicado e sua reincidência, seria o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Entretanto, à luz do art. 387, § 2º, CPP, e o tempo da prisão preventiva do réu até a presente data (quase três meses), deve-se estabelecer o aberto, regime inicial justo diante da constrição da liberdade anterior ao trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da condição econômica do réu, até mesmo por falta de prova em contrário quanto à viabilidade em fixar quantia superior, o valor diário da pena pecuniária corresponde ao mínimo previsto pelo artigo 49, § 1º, da mesma lei.

Atento aos dispostos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade não se demonstra suficiente para a repressão do delito, diante da reincidência do acusado e o concurso de crimes.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido acusatório, para ABSOLVER o réu DIEGO RODRIGO DE LIMA ROCHA, qualificado nos autos, de ter praticado o crime do art. 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e CONDENÁ-LO a cumprir a pena de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a privativa de liberdade em regime aberto, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, no patamar mínimo previsto pelo artigo 49, § 1º, do Código Penal, por ter praticado os crimes do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade, diante do regime de cumprimento de pena fixado nesta sentença e por não se verificar, neste processo, requisitos da prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura, observando-se que o réu se encontra também preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta e intime-se o réu a entregar, em 48 horas, sua Carteira de Habilitação (art. 293, § 1º, CTB).

Façam-se as anotações e comunicações necessárias (art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro).

Publique-se. Intimem-se.

Paraibuna, 12 de dezembro de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)